

अप्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 2338/2023

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 9729/2018 से उत्पन्न)

महमूद अली

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. यह अपील अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 28080/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 05.10.2018 दिनांकित से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत प्राथमिकी (एफआईआर) संख्या 165/2018 दिनांक 22.07.2018 को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए रद्द करने से इनकार कर दिया।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

तथ्यात्मक बिन्दु

3. दिनांक 22.07.2018 की प्राथमिकी इस प्रकार है:-

"शिकायतकर्ता ने मौखिक बयान दिया कि आज दिनांक 22.07.2018 को मैं लोक व्यवस्था को बनाये रखने हेतु कांस्टेबल 1852 योगेश शर्मा, जीप चालक अंकुश कुमार, कांस्टेबल 1877 नवीन कुमार के साथ गश्त के दौरान पता चला कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत, अभियुक्त हाजी इकबाल उर्फ बलाल पुत्र मोहम्मद अब्दुल वाहिद निवासी ग्राम -मिर्जापुरपोल, थाना मीरजापुर, जिला सहारनपुर ने एक संयुक्त मजबूत गिरोह बनाया है। उसके गिरोह में महमूद अली पुत्र मोहम्मद अब्दुल वाहिद, अब्दुल वाजिद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला और जावेद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम-मिर्जापुरपोल, थाना मीरजापुर, जिला सहारनपुर के सक्रिय सदस्य हैं। इस गिरोह ने दहशत फैलाकर और जनता में भय पैदा करके जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है और जान से मारने की धमकी दी है। जनता में इन लोगों का इतना खौफ है कि आम तौर पर कोई इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट करने और गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आरोपी आईपीसी के अध्याय 5 ए, 17 और 22 के तहत अपराध करते हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर तथा गिरोह के सरगना इकबाल उर्फ बलाल तथा सदस्यों के आपराधिक इतिहास के आधार पर गैंगचार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर को अनुमोदन हेतु भेजा गया, जिसकी स्वीकृति बाद में प्राप्त हो गयी। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास निम्नानुसार है। 1. हाजी इकबाल उर्फ बाला पुत्र मोहम्मद अब्दुल वाहिद (उपरोक्त), 1. मुकदमा अपराध संख्या 65/18 भा.दं.सं. की धारा 447, 506 और 120 बी, 2. मुकदमा अपराध संख्या 196/17 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 406 और 506, 2- महमूद अली पुत्र मोहम्मद अब्दुल वाहिद (उपरोक्त), 1-मुकदमा

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपराध संख्या 65/18 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447, 504 और 120B , 3-अब्दुल वाजिद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला (उपरोक्त), 1-मुकदमा अपराध संख्या 196/17 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420,406,506, 2-मुकदमा अपराध संख्या 318/17 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447, 4-जावेद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला (उपरोक्त), 1-मुकदमा अपराध संख्या 65/18 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447,506,120B। अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने तथा गैंग लीडर इकबाल उर्फ बाला (उपरोक्त) तथा गैंग के सदस्य महमूद अली, अब्दुल वाजिद तथा जावेद (उपरोक्त) के विरुद्ध जनता में भयमुक्त वातावरण बनाने हेतु गिरोहबन्द अधिनियम की धारा 2/3 के तहत अपराध पंजीकृत कराया जा रहा है।"

4. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने मुकदमा अपराध संख्या 165/2018 में कहा कि जांच पूरी होने पर जांच अधिकारी ने विशेष न्यायाधीश (गिरोहबन्द अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 8, सहारनपुर के समक्ष प्रकीर्ण मामले (अंतिम रिपोर्ट) संख्या 1/2019 में एक अंतिम रिपोर्ट दिनांक 08.05.2019 और एक अन्य अंतिम रिपोर्ट दिनांक 04.09.2020 की पूरक रिपोर्ट के आधार पर दायर की, उन्होंने आगे कहा कि आदेश 23.12.2020 दिनांकित के तहत, अपर सत्र न्यायाधीश ने मुकदमा अपराध संख्या 165/2018 में जांच अधिकारी द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और कार्यवाही बंद कर दी। अपीलकर्ता की ओर से यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अंतिम रिपोर्ट को मूल प्रथम सूचनादाता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

5. इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 28080/2018 को खारिज करने के

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बाद, विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि कथित अपराधों के लिए अपीलार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। उक्त अंतिम रिपोर्ट को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश 23.12.2020 दिनांकित के तहत स्वीकार कर लिया गया है, वर्तमान मामले में और कुछ भी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

7. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियाँ केवल संबंधित प्राथमिकी और परिणामी आपराधिक कार्यवाही के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। इन टिप्पणियों में से किसी का भी किसी भी लंबित आपराधिक अभियोजन या किसी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

.....
(न्यायमूर्ति बी. आर. गवई)

.....
(न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला)

नई दिल्ली

08 अगस्त, 2023

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”